AXYS

BASE DE CONHECIMENTO AXYS
22 DE AGOSTO DE 2026



SOBREPREÇO

Sobrepreço e superfaturamento: diferenças que mudam a análise

Preço questionável no orçamento não é pagamento indevido. E pode haver dano com preço unitário aceitável.

ASSUNTOS

SOBREPREÇO SUPERFATURAMENTO MEDIÇÃO JOGO DE PLANILHA

contato@axys-tec.com.br
(17) 99628-7465

Instagram
@axys.tec

www.axys-tec.com.br
Axys Engenharia e Tecnologia Ltda

SOBREPREÇO

Sobrepreço e superfaturamento são expressões próximas, mas não descrevem a mesma situação. A distinção é importante porque define **o momento da análise, a evidência necessária e a natureza do possível dano**.

Tratar os dois conceitos como sinônimos pode levar a conclusões imprecisas: um preço questionável no orçamento não significa, por si só, que houve pagamento indevido; e um dano na execução pode existir mesmo quando os preços unitários iniciais pareciam aceitáveis.

Sobrepreço aparece na formação ou contratação do preço

O sobrepreço está associado a valores superiores aos parâmetros de comparação pertinentes, considerados o objeto, a data, a localidade, as quantidades e as condições de contratação.

Sua análise não se limita a comparar duas colunas. Antes de concluir que há diferença, é necessário verificar se os serviços possuem o mesmo escopo, unidade, produtividade, encargos, tributos, logística e critérios de medição.

Uma referência mal escolhida pode criar tanto um falso indício quanto uma falsa aparência de regularidade.

Superfaturamento se relaciona ao dano na execução

O superfaturamento envolve repercussão financeira indevida durante a execução ou o pagamento. Ele pode decorrer de preços excessivos efetivamente pagos, mas também de quantidade maior que a executada, qualidade inferior à contratada, serviço inexistente ou medição incompatível.

Por isso, sua verificação exige conectar contrato, projeto, registros de campo, medições, ensaios, pagamentos e alterações posteriores.

Quantidade e qualidade também produzem dano

Nem todo problema está no preço unitário. Uma medição pode utilizar preço correto e ainda gerar pagamento indevido se registrar volume não executado.

Da mesma forma, um serviço executado com especificação inferior pode ter sido medido e pago como solução mais onerosa. Nesse caso, a análise precisa identificar a diferença entre a obrigação contratada e a entrega efetiva.

O equilíbrio da planilha deve ser observado

Em contratos com diversos itens, olhar isoladamente para cada preço pode não revelar o comportamento do conjunto. Distribuições desequilibradas entre itens, mudanças de quantitativos e alterações de escopo podem deslocar a remuneração para parcelas mais vantajosas.

Isso torna essencial acompanhar a planilha ao longo do contrato. Aditivos e supressões precisam ser examinados não apenas pelo valor líquido, mas pelo efeito que produzem sobre a equação originalmente contratada.

Referência de preço não dispensa análise de comparabilidade

Sistemas de custos e pesquisas de mercado são pontos de partida. Para que a comparação seja válida, devem representar serviço equivalente e mesma base temporal.

É necessário conferir inclusões, exclusões, BDI, regime tributário, encargos, transporte e condições de fornecimento. Sem essa equalização, a diferença numérica não demonstra, sozinha, sobrepreço ou dano.

A trilha documental sustenta a conclusão

Uma análise robusta permite reconstruir:

- o que foi projetado e contratado;
- quanto deveria ser executado;
- qual preço e qual critério de medição foram pactuados;
- o que foi efetivamente entregue;
- quanto foi medido e pago;
- quais alterações ocorreram e como afetaram o resultado.

Fotografias, diários, memórias de cálculo, boletins de medição, notas, ensaios e registros de aprovação não são acessórios. Eles conectam o orçamento à realidade executada.

Onde cada um se prova

Sobrepreço diz respeito à inadequação do preço formado ou contratado. Superfaturamento exige verificar a repercussão financeira indevida na execução e no pagamento.

Essa diferença protege a qualidade da análise. Em vez de concluir por aparência, ela obriga a identificar **o parâmetro, o fato, o pagamento e o eventual dano**.

Veja também

TERMINOLOGIA

· Sobrepreço
· Superfaturamento
· Jogo de planilha
· Jogo de cronograma
· Medição
· Preço de referência
· Curva ABC

ACÓRDÃOS

· Acórdão TCU 2341/2020 — composição dos custos unitários
· Acórdão TCU 3289/2014 — orçamento detalhado na inexigibilidade
· Acórdão TCU 291/2016 — erro relevante de quantitativos no preço global

CASOS PRÁTICOS

· Como formar o preço de referência de ar-condicionado instalado
· Erro de quantitativo em contrato por preço global
· Reter parte do contrato para a última medição